

REQUERIMIENTO **ADQUISICIÓN DE INSUMOS FARMACEUTICOS PARA LA** **FARMACIA CAPREDENA VALPARAÍSO**

I. ANTECEDENTES

La Caja de Previsión de la Defensa Nacional es un Servicio Público, funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, dependiente presupuestariamente del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y administrativamente del Ministerio de Defensa Nacional. El directorio de la entidad lo preside el Ministro de esta Cartera de Estado.

La misión institucional de CAPREDENA, es administrar eficaz y eficientemente el sistema de seguridad social de las Fuerzas Armadas, entregando servicios previsionales, de salud, de asistencia social y financieros, orientados a los requerimientos de sus clientes.

A su vez, forman parte de la Institución los Centros de Salud y de Rehabilitación señalados en el artículo 1° de la Ley N° 18.837, que dicta normas respecto de personal de CAPREDENA.

Las instalaciones de salud de CAPREDENA, cuentan con una red de establecimientos de tipo ambulatorio para sus beneficiarios, ubicados en las ciudades de Santiago y Valparaíso y para la atención hospitalaria, en la comuna de La Florida, en la Región Metropolitana y en la localidad de Limache, en la Región de Valparaíso.

Los centros ambulatorios, prestan servicios de salud especializados en las áreas médicos y dental, con especial énfasis en el adulto mayor. Los centros hospitalarios, son instalaciones orientadas, principalmente, a la rehabilitación física y mental del área geriátrica.

II. ALCANCES DE LA ADQUISICIÓN

CAPREDENA requiere la adquisición de los productos para la Farmacia CAPREDENA Valparaíso.

III. ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LA ADQUISICIÓN QUE DEBE CUMPLIR EL PROVEEDOR

OBLIGATORIO:

- Ofertante debe contar con Certificación ISO 13485:2016 del producto (**adjuntar a su oferta**)
- Libre de latex
- Productos deben presentar vencimiento mayor a 13 meses.

1.- DE LOS PRODUCTOS

La solicitud de compra Citrix N°59.486, señala el listado de los productos requeridos, indicando el valor unitario neto del producto.

El producto adquirido, deberá ser entregado en la bodega de Farmacia CAPREDENA Valparaíso.



Descripción producto	Farmacia	Envase	Cantidad
EPIDERM LAM SILICONA 7X10 CMS	Farmacia CAPREDENA Valparaíso	LAMINA	10

2.- **DE LAS CARACTERISTICAS DE LA ADQUISICIÓN.**

2.1. **Solicitud de Mercadería.**

- a) La Unidad de Administración de Farmacias enviará el requerimiento de compra al Subdepartamento de Compras con el detalle de los productos, cantidades y precios según cotización.
- b) El Subdepartamento de Compras formalizará la compra del producto, mediante la emisión de una Orden de Compra a través del Portal de compras públicas (www.mercadopublico.cl).
- c) Una vez publicada la Orden de Compra a través del portal el proveedor debe comunicarse con los Directores Técnicos de Química y Farmacia, de la farmacia correspondiente y coordinar el despacho de la mercadería.

2.2. **Despacho y Condiciones de Entrega.**

El despacho de los productos se realizará previo envío de una o más orden de compra para los efectos de requerir un eventual despacho diferido y/o según demanda, como a continuación se expone:

- a) El transporte de los productos desde las Bodegas del proveedor contratado hacia los puntos de venta o bodegas de Farmacias CAPREDENA, será de costo y cargo del Oferente.
- b) El despacho de los productos farmacéuticos será efectuado mediante factura o guía de despacho, debiendo estas contener los datos de la orden de compra.

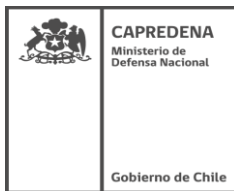
Los productos deberán ser entregados y puestos directamente en las bodegas de la FARMACIA CAPREDENA de lunes a viernes, en horario de recepción de 08:30 a 12:30 hrs. y de 14:30 a 16:00 horas en la siguiente dirección:

✓ FARMACIA CAPREDENA VALPARAÍSO: AV. YUNGAY 1951, VALPARAÍSO

- c) La facturación será por cada orden de compra y la factura (s) deberán contener el N° de la orden de compra y datos asociados a ésta.
- d) Se especifican fechas en que no se recepcionarán pedidos en FARMACIAS CAPREDENA:

- Ultimo día hábil de cada mes.
- 23 de diciembre.
- 30 de diciembre.
- Eventos especiales y/o de fuerza mayor con previo aviso.

- e) La fecha de vencimiento no deberá ser inferior a 12 meses, a contar de la fecha de recepción en las bodegas de FARMACIA CAPREDENA. Sin perjuicio de lo anterior, de forma excepcional y bajo situaciones que lo ameriten se podrán recibir los productos con fecha de vencimiento inferior a la indicada, siempre que el oferente envíe un documento de respaldo que garantice la devolución o canje de los productos.



Lo anterior, siempre previa aprobación del Director Técnico responsable de cada farmacia.

- f) Si por razones de fuerza mayor el o los productos no se despachen el proveedor se comprometen a retirarlos en nuestras bodegas, reponerlos al 100% (canjearlos) y/o emitir una nota de crédito al valor facturado.
- g) Los productos se considerarán recibidos oficialmente, una vez que las bodegas de FARMACIA CAPREDENA firmen conforme la Factura del Proveedor, dentro del plazo de 2 días hábiles a contar de la entrega física de éstos.
- h) De constatarse discrepancias en la calidad y cantidad del producto y/o insumos, el proveedor deberá aceptar la devolución, en caso de:
- ✓ Productos no solicitados en orden de compra.
 - ✓ N° de unidades no concordantes con orden de compra
 - ✓ Otras condiciones que ameriten devolución del producto, como, por ejemplo:

Envases defectuosos o dañados, empaque en mal estado, rótulos erróneos o en idioma distinto al español, que no se cumplan con las condiciones de almacenamiento exigidas para ellos (Cadena de Frío y Protección de la Luz/Calor).

El plazo para efectuar cambios de mercadería será de 5 días hábiles y/o emisión de nota de crédito, salvo que existan razones fundadas que requieran de un plazo mayor justificado oportunamente por escrito.

En ambos casos la factura queda pendiente de pago.

1.- Jurisdicción

Las partes deberán someterse a la Justicia Ordinaria para resolver cualquier conflicto que pudiera derivarse del contrato, para lo cual deberán fijar su domicilio en la ciudad de Santiago y prorrogar la competencia para sus Tribunales, sin perjuicio de las atribuciones que le competan al tribunal de Contratación Pública y a la Contraloría General de La República.

2.- Obligaciones del Proveedor

El proveedor deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

- a) Cumplir con las obligaciones que le imponga el requerimiento y sus Anexos.
- b) Responder por el servicio, velando porque éstas cumplan con las características exigidas en el requerimiento y satisfagan los requerimientos contratados.
- c) Mantener durante toda la vigencia de la contratación, las condiciones establecidas en su cotización/presupuesto.
- d) Asimismo, de acuerdo a lo establecido en el dictamen E370752N23 de la Contraloría General de la Republica del 20 de julio de 2023 y según la Directiva de Contratación Pública N°31, Código de Ética para Proveedores del Estado, deberá cumplir con obligatoriedad de

manejar un programa de integridad que contemple los siguientes compromisos:

- Comprometerse al no ofrecimiento de regalos, premios, dádivas o pagos a funcionarios; con el respeto a la libre competencia; con el aseguramiento de la veracidad, integridad y legalidad de la documentación entregada en la oferta; con el no uso de información privilegiada; y con el deber de abstención ante conflictos de interés.

3.- Criterio de adjudicación

Derecho del comprador de modificar las cantidades al momento de la adjudicación. El comprador se reserva el derecho de aumentar o disminuir al momento de adjudicar, la cantidad de bienes y Servicios consignada en la lista correspondiente, cuyo valor sea equivalente hasta determinado porcentaje del valor total de la oferta original, sin que varíen los precios unitarios u otras estipulaciones y condiciones. Dicho porcentaje se especificará en la Sección II BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES.

3.- Presupuesto Máximo y forma de pago.

El presupuesto máximo para la adquisición es de \$119.000.- con impuesto incluido.

Las ofertas que superen el monto disponible, no serán evaluadas y quedarán inadmisibles.

Todos los pagos a Proveedores de bienes y servicios, de cualquier tipo, incluidos aquellos relacionados a contratos de obra o infraestructura, deberán realizarse mediante Transferencia Electrónica de Fondos, de acuerdo a lo indicado en la Ley de Presupuesto del Sector Público, para el año 2026. Para ello los proveedores deberán completar la información solicitada en el ANEXO N° 1 "Formulario de Transferencia de Fondos a Proveedores.

El monto total deberá contemplar todos los gastos y riesgos necesarios para que se cumpla el objetivo de este servicio.

El precio tendrá una vigencia igual a la vigencia del suministro.

La sumatoria del producto que requiera la Farmacia CAPREDENA correspondiente, no deberá en ningún caso, superar el monto tope disponible de la presente adquisición de \$119.000.- ni tampoco deberán realizarse solicitudes fuera del plazo de duración del contrato, siendo la regla general a aplicar, la condición de término de contrato que se cumpla primero.

El pago de facturas u otros documentos similares o equivalentes, se realizará a proveedores previa recepción conforme de los bienes y/o servicios prestados y de sus respectivos documentos; en caso de no existir conformidad, tanto en los bienes recibidos o en el contenido de la factura u otro documento de pago (en su forma o fondo), se devolverán al proveedor inmediatamente, en el caso de los bienes, y en el plazo legal establecido en el Código de Comercio en el caso de documentos tributarios.

CAPREDENA estará facultada para efectuar devolución de toda factura u otro documento similar o equivalente, que presente errores de fondo, como, por ejemplo, este mal emitido o su contenido no se ajuste a la orden de compra y/o compadezca con el bien adquirido o servicio prestado con el fin de que éste se rectifique y permita la tramitación del pago. Esta devolución se realizará en un plazo que no exceda de los 30 días contados desde su recepción, según lo señala la Ley 19.983 en su artículo N° 3.

En la eventualidad de que CAPREDENA deba solicitar la emisión de nota de crédito, por diferencias no conformes tales como: errores de indicación de bienes y/o servicios, errores en el giro, dirección, orden de compra, monto o descuento, el plazo de cancelación regirá a partir de la recepción del documento de rectificación final.

Una vez conforme, el pago se efectuará a través de transferencia de fondos de acuerdo a la normativa legal vigente. Para coordinación y consultas CAPREDENA pone a disposición las siguientes modalidades de contacto:

- Atención Telefónica: (2)28306512 - (2)28306513.

Para hacer efectivo el depósito en cuenta corriente, será requisito enviar Anexo N° 1 que indique: Rut, razón social y/o persona natural, número de cuenta corriente, banco, sucursal, correo electrónico, y además adjuntar certificado bancario que acredite a la empresa y/o persona natural como cuentacorrentista, entre otros.

En caso de que el proveedor registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, los primeros estados de pago producto del contrato deberán ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo el proveedor acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses. CAPREDENA procederá a exigir que el proveedor contratado proceda a dichos pagos y el presente los comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligación. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del proveedor contratado, dará derecho a dar por terminado el respectivo contrato.

4.- Término Anticipado del Contrato.

El contrato terminará anticipadamente en virtud de las siguientes causales:

- a) Incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el Proveedor. Se deja constancia que se establecerá como incumplimiento grave, entre otros, los siguientes eventos:
 - La negativa, sin causa justificada, de hacer entrega del producto e insumo adquirido.
 - Variaciones al alza del precio del producto durante la vigencia del contrato.
- b) Si el Proveedor fuere declarado en quiebra.
- c) Si el proveedor cayera o estuviere en notoria insolvencia, a menos que mejore las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento de contrato.
- d) Si se disolviera la empresa o falleciere el adjudicatario persona natural.
- e) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional
- f) Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses.

Asimismo, podrá terminarse anticipadamente el contrato por las siguientes causales, que no significan incumplimiento del Proveedor:

- a) Resciliación o mutuo acuerdo de los contratantes.
- b) Estado de notoria insolvencia del contratado, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.
- c) Término unilateral anticipado por parte de la CAPREDENA, mediante aviso por medio de carta certificada con al menos 5 días corridos de anticipación a la fecha que se estipule poner término.

En los casos que corresponda, el término anticipado del contrato será dispuesto por CAPREDENA a través de una resolución fundada, previo informe del Jefe de Farmacia, el que deberá informar los hechos o situaciones constitutivas de la causal del término anticipado del contrato, y será publicada en el Portal Mercado Público.

5.- Multas.

CAPREDENA a través de sus Centros de Salud estará plenamente facultada para la aplicación de multas ante incumplimientos en el desarrollo del suministro, como se detalla a continuación:

- Si el proveedor, luego de aceptar la Orden de Compra a través del Portal, no cumple con la entrega de uno o más productos, dentro del plazo convenido e incurre en atraso, se le aplicará una multa equivalente al 1% (uno por ciento) del valor del producto o productos que no entregue, por cada día de atraso. Este porcentaje será descontado del pago de la siguiente factura.
- Si el atraso en la entrega de los productos fuere debidamente justificado por el proveedor adjudicado, la multa del 1% se extenderá hasta la comunicación expresa de la justificación por escrito, la que no podrá exceder los 10 días desde la fecha de despacho.
- Si se produce el rechazo de productos y éstos no fueron debidamente reemplazados por el proveedor adjudicado dentro del plazo de 10 días desde el rechazo, se le aplicarán las
- multas anteriormente señaladas, a contar del decimosegundo día.
- Se aplicará una multa equivalente al 10% del valor del producto, o productos, que no cumplan con las condiciones establecidas en las bases, especialmente aquellas referidas a productos:
 - Mal rotulado.
 - Con envases defectuosos o dañados.
 - Rotulados en idioma distinto al español.
 - No cumplan con las condiciones de almacenamiento exigidas (cadena de frío y/o protección de la luz).
- Si el proveedor se viese afectado por un caso fortuito o fuerza mayor que le impidiese cumplir con la entrega de los productos en el plazo ofertado, deberá enviar, en un plazo máximo de 48 horas, desde la ocurrencia de tal evento, un correo electrónico a la Q.F. Jefa de Administración de Farmacias o a quien la subrogue, avisando del problema y solicitando aumento del plazo de entrega. Si no lo hiciere, será motivo de multa.

La Jefatura de la Unidad Administrativa de Farmacia, en caso que determine la aplicación de multas, deberá comunicarlo por escrito al proveedor.

El proveedor podrá formular descargos por escrito dentro de las cuarenta y ocho (48) hrs posteriores a ser informada de ella: ante lo cual la referida Jefatura, deberá resolver dentro de un plazo de cuarenta y ocho (48) posteriores al descargo, si se confirma o no la sanción.

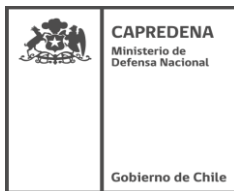
De ratificarse la multa, el proveedor podrá interponer un recurso de reposición ante la misma instancia directiva, como asimismo un recurso jerárquico, dirigido al Vicepresidente Ejecutivo de CAPREDENA, para que resuelva, en definitiva. Al respecto se aplicará supletoriamente la Ley N° 19.880.

Finalmente, de ser ratificada la multa, su cobro, este será efectuado por el Subdepartamento de Contabilidad de los Centros de Salud y Rehabilitación de CAPREDENA, cuyo monto de la multa será descontado del monto de la factura correspondiente al mes en que dicha multa deba ser cancelada. La multa se aplicará mediante una Resolución Exenta sancionadora y se entenderá por notificada una vez publicada en el Portal.

6.- Responsabilidad

El Proveedor será responsable de todos los daños o perjuicios derivados de la mala calidad o calidad insuficiente de los productos adquiridos y de cualquier acción u omisión de las obligaciones y condiciones que éste debe cumplir, establecidas en estos Términos.

Cualquier falta, descuido u omisión del Proveedor en la obtención de información y estudio de los documentos relativos al proceso de contratación, no los exime de la responsabilidad de apreciar adecuadamente los costos necesarios para la elaboración y desarrollo del proyecto, materia de la contratación regida por los



presentes requerimiento y sus Anexos.

En consecuencia, serán de cargo del Proveedor, todos los costos en que pudieran incurrir para corregir faltas, errores, descuidos u omisiones resultantes del análisis de la información disponible que obtengan respecto de esta contratación.

7.- Cesión de derechos y obligaciones del contrato

El Proveedor no podrá en ningún caso, ceder, transferir o aportar el contrato celebrado con CAPREDENA, o realizar a su respecto cualquier acto jurídico o negociación que signifique que el mismo sea ejecutado por un titular diferente del adjudicatario, salvo que una norma legal especial permita la cesión de derechos y obligaciones.

La infracción a esta obligación dará lugar al término inmediato del contrato y al cobro de las multas correspondientes, sin derecho a indemnización alguna.

8.- Antecedentes Generales Para el Pago.

La factura deberá ser emitida con los siguientes datos:

Nombre : CAPREDENA o Caja de Previsión de la Defensa

Nacional. Rut : 61.108.000-K.

Giro : Venta al por menor de productos farmacéuticos y medicinales en comercios especializados

9.- El Cobro.

La cobranza deberá efectuarse por el producto despachado, incluyendo el impuesto al valor agregado, IVA.

Los pagos deben contar con la visación de la Dirección Técnica de la Farmacia del Centro correspondiente.

10.- Plazo y Lugar de Recepción de Facturas.

En la eventualidad que la mercadería no se reciba con factura en los puntos de venta o bodegas señaladas en la respectiva solicitud de compra, éstas se recibirán en la Unidad Administrativa de Farmacia (Paseo Bulnes N°120, 4° piso, depto. 41, Santiago Centro), hasta el día 2° ó 3° del mes siguiente de aquél en cobranza y deberán ser presentadas conjuntamente con los demás antecedentes.

11.- Vigencia del contrato.

El contrato se formalizará con la emisión y aceptación de la orden de compra.

Santiago, Julio de 2026.